

Dhiya Hizza binti Hila Ludin

lwn

Muhammad Asyraf bin Mohamed Rosli

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Kes Mal No. 10000-021-0044-2020 YAA
Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin
Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),
Pada 8 **Disember** 2023 bersamaan 13 Jamadil Awwal1444H]

*Rayuan terhadap keputusan Nafkah Iddah dibawah peruntukan seksyen 66
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*

Peguam Syarie

Perayu : *Diwakili oleh Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Md Zain dari
Tetuan Zaidi Zain & Associates.*

Responden: Tidak diwakili

Fakta Kes

[1] Perayu adalah **Dhiya Hizza binti Hila Ludin** (No. K/p: 870416-14-5270)
yang beralamat di No. 1, Jalan Pandan 5/1, Pandan Jaya, 55100 Ampang, Selangor
Darul Ehsan.

[2] Responden adalah **Muhammad Asyraf bin Mohamed Rosli** (No .K/P:
890608-66-5033) beralamat di No. 2548, Jalan Permata 23, Taman permata'
53300 Kuala Lumpur.

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 9 Mei 2015 di Wilayah Persekutuan dan telah bercerai pada 9 Julai 2015. Ketika perceraian berlaku Perayu sedang hamil anak pertama dan telah melahirkan anak tersebut pada 29 Januari 2016.

[4] Perayu telah membuat rayuan terhadap keseluruhan keputusan Nafkah Iddah yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 9 Rabiul Awal 1439H bersamaan 28 November 2017 yang memutuskan sepertimana berikut:

1. Rayuan Perayu ditolak.
2. Mahkamah memerintahkan kadar nafkah iddah bagi tempoh iddah Perayu bermula 09.07.2015 sehingga 29.01.2016 berjumlah RM3840.00
3. Mahkamah memerintahkan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Ampang pada 22.02.2017 dibatalkan.

[5] Perayu telah megemukakan lima Alasan Rayuan sebagaimana berikut:

1. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi hukum Syarak dan undang-undang apabila menentukan kadar nafkah iddah yang layak atau sewajarnya diterima oleh Perayu bermula 9 Julai 2015 sehingga 29 Januari 2016 adalah sebanyak RN3840.00 sahaja tanpa mengambil kira keseluruhan kos bil-bil utility seperti bil internet, unifi, bil eletrik TNB dan bil telefon maxis yang berjumlah RM 2'726.87 sedangkan kos tersebut adalah keperluan asas yang digunakan oleh Perayu dalam

tempoh iddah yang telah gagal disediakan oleh Defendan dan kesemua kos tersebut telah dibelanjakan oleh Perayu serta bukti-bukti telah dikemukakan dan ditandakan sewaktu perbicaraan yang lalu.

2. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi hukum Syarak dan undang-undang apabila tidak mengambil kira kos pengangkutan seperti insurans kereta, road tax, servis kereta dan kos perjalanan sebanyak RM 2495.22, malahan turut menolak keputusan Hakim Bicara Mahkamah rendah Syariah yang membenarkan kos minyak kereta sebanyak RM526.00, sedangkan kos -kos itu juga merupakan keperluan asas yang digunakan Perayu semasa dalam tempoh iddah yang telah gagal disediakan oleh Responden dan kesemua kos tersebut telah dibelanjakan oleh Perayu serta bukti-bukti telah dikemukakan dan ditandakan sewaktu perbicaraan yang lalu.
3. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi hukum Syarak dan undang-undang apabila membenarkan kos pakaian sebanyak RM 600.00 sahaja sedangkan kos sebenar bagi keperluan pakaian dan diri adalah berjumlah RM 2100.00 yang dibelanjakan oleh Pihak Perayu sepanjang tempoh iddah dan kos itu juga merupakan keperluan asas yang digunakan oleh Perayu yang telah gagal disediakan oleh Responden serta disokong oleh keterangan saksi sewaktu perbicaraan yang lalu.
4. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi hukum Syarak dan undang-undang apabila hanya mengambil kira kadar kos perubatan sebanyak RM450.00 sahaja sedangkan jumlah keseluruhan bagi kos perubatan Perayu yang telah dibelanjakan sepanjang tempoh iddah berjumlah RM 16,819.65 disebabkan keadaan Perayu yang sedang hamil

dan kos ini juga telah gagal disediakan oleh responden serta bukti-bukti telah dikemukakan dan ditandakan sewaktu perbicaraan yang lalu.

5. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi hukum Syarak dan undang-undang apabila menolak keseluruhan kos tempat tinggal pihak Perayu berjumlah RM 15,270.00 yang telah dibelanjakan oleh perayu, malahan turut menolak keputusan Hakim Bicara Mahkamah rendah yang membenarkan kos tempat tinggal pihak Perayu sebanyak RM 500.00 tanpa menimbangkan secara wajar sedangkan kos tersebut adalah keperluan asas yang digunakan oleh Perayu dalam tempoh iddah yang telah gagal disediakan oleh Responden sebagaimana seksyen 72 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 serta disokong oleh keterangan saksi sewaktu perbicaraan yang lalu.

[5] Berdasarkan rekod perbicaraan, tiada sebarang pembelaan difailkan oleh Responden/Defendan Ketika prosiding di Mahkamah Rendah Syariah dan pada peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah Responden tidak pernah menghadirkan diri dan tidak memfailkan sebarang dokumen untuk dipertimbangkan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[9] Bagi mempertimbangkan keputusan Rayuan ini, kami telah meneliti Alasan-Alasan Rayuan yang dikemukakan, Rekod Rayuan, Penghujahan-penghujahan bertulis beserta otoriti yang telah difailkan. Kami rumuskan bahawa terdapat satu sahaja isu yang perlu kami putuskan iaitu:

1. Sama ada kadar Nafkah 'Iddah Perayu yang diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah munasabah atau pun tidak.

[10] Sebelum kami melanjutkan ulasan, terlebih dahulu kami perlu mengenalpasti tempoh 'iddah yang dilalui oleh pihak Perayu bagi memudahkan Kami membuat kiraan tempoh tuntutan yang menjadi asas penting kepada kepada pengiraan kadar nafkah 'iddah.

[11] Berdasarkan fakta, Perayu dan Responden telah bernikah pada 9 Mei 2015 dan telah bercerai pada 9 Julai 2015. Ketika perceraian berlaku Perayu sedang hamil anak pertama dan telah melahirkan anak tersebut pada 29 Januari 2016. Berdasarkan fakta ini maka dapat dikenalpasti bahawa 'iddah yang dilalui oleh Perayu ialah 'iddah hamil iaitu sehingga Perayu melahirkan anak. Oleh itu, bermula 9 Julai 2015 hingga 29 Januari 2016, maka tempoh 'iddah yang perlu dilalui adalah enam bulan Sembilan belas hari (6 bulan 19 hari) atau 205 hari sekiranya mengikut kiraan hari.

[12] Kami tidak berhasrat untuk mengulas aspek kelayakan Perayu untuk menerima nafkah memandangkan tidak wujud sebarang pertikaian oleh pihak Responden berkaitan isu tersebut.

[13] Perayu dalam Pernyataan Tuntutan yang difailkan di Mahkamah Rendah Syariah Ampang telah membuat tuntutan Nafkah 'Iddah sebanyak RM44,044.00 yang diambil kira daripada pecahan berikut:

1. Makan minum RM600 x 8 bulan = RM4800.00
2. Bil Hospital RM800 x 8 bulan = RM6,400.00
3. Bil-bil utility RM1,100.00 x 8 bulan = RM8,800.00
4. Kos Pengangkutan RM400.00 x 8 bulan = RM3,600.00
5. Sewa rumah RM700.00 x 2 bulan dan RM2,774.00 x 6 bulan = RM18,044.00
6. Kos pakaian dan keperluan diri RM300 x 8 bulan = RM2400.00

[14] Kami akan meneliti satu persatu tuntutan pihak Perayu dan akan mempertimbangkan kewajaran tuntutan serta turut akan menilai dapatan-dapatan yang diperolehi oleh Hakim Bicara di peringkat Mahkamah Rendah Syariah serta dapatan-dapatan yang ditemui oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk kami pertimbangkan keputusan selanjutnya. Penentuan kadar nafkah iddah ini hanya akan diambil kira untuk tempoh iddah Perayu iaitu selama tempoh 6 bulan 19 hari dan bukannya 8 bulan seperti tuntutan pihak Perayu.

[15] Berkaitan tuntutan makan minum, setelah kami meneliti Alasan Rayuan dan hujahan yang dikemukakan Perayu, kami dapati isu berkaitan tuntutan makan minum ini sama sekali tidak dibangkitkan dalam rayuan. Oleh itu, kami berpandangan pihak Perayu bersetuju dengan kadar makan minum yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah iaitu RM18.00 sehari dan berjumlah RM3690.00 bagi sepanjang tempoh iddah.

[16] Bagi tuntutan bil-bil utiliti seperti bil internet- unifi, bil elektrik TNB dan bil telefon maxis, Perayu telah membuat tuntutan berjumlah RM 2'726.87 untuk sepanjang tempoh iddah yang diambil kira dari pecahan bil internet-Unifi RM906.75 yang telah ditanda dengan **"P5"** sebagaimana di **muka surat 24 Rekod Rayuan**, bil elektrik RM230.00 dan bil telefon-Maxis RM1,590.12 yang ditanda dengan **"P4"** juga sebagaimana di **muka surat 24 Rekod Rayuan**. Berdasarkan bil-bil utiliti yang dituntut ini, Kami berpandangan hanya bil elektrik TNB sahaja yang boleh diterima sebagai keperluan nafkah dengan mengambil kira bahawa ia terangkum dalam tanggungjawab suami untuk menyediakan keperluan tempat tinggal dengan kelengkapan utama yang diperlukan dalam sebuah rumah. Bagi bil-bil internet-Unifi dan bil telefon-maxis, kami boleh mengambil kira ianya sebagai nafkah sekiranya dibuktikan dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Responden, ia menjadi kebiasaan Responden yang

membayar bil-bil tersebut, namun begitu malangnya ianya sama sekali tidak dibuktikan.

[17] Bagi bil hospital, Perayu telah membuat tuntutan sebanyak Rm16,819.65 sepertimana dalam **muka surat 32 dan 60 - 96 Rekod Rayuan** memandangkan dalam tempoh 'iddah tersebut perayu dalam keadaan mengandung dan memerlukan pemeriksaan dan rawatan bulanan bagi kandungan serta kos keseluruhan melahirkan anak. Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah telah menolak tuntutan Perayu ini manakala YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mendengar rayuan Perayu hanya meluluskan kadar RM450 sahaja dengan mengambil kira kos kelahiran normal dan menolak baki selebihnya atas alasan Perayu masih punya pilihan untuk ke hospital kerajaan serta kegagalan membuktikan kemampuan Responden. Dalam isu ini, kami berpandangan bahawa Perayu mempunyai hak untuk menuntut bayaran rawatan yang telah dibelanjakan dalam tempoh 'iddah ini. Adalah tidak adil untuk menolak tuntutan ini dalam keadaan Perayu telah mengeluarkan keseluruhan perbelanjaan perubatan tersebut. Responden yang diberi hak untuk mengemukakan pembelaan telah menafikan haknya dengan tidak menghadirkan diri pada sesi-sesi prosiding perbicaraan yang dijalankan di Mahkamah Rendah Syariah dan juga pada prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Syariah. Ketidakhadiran Responden untuk mengemukakan pembelaan dalam keadaan Responden mengetahui bahawa wujud tuntutan telah dikemukakan ke atas beliau boleh dianggap sebagai Responden bersetuju dengan tuntutan yang dikemukakan. Namun begitu, untuk bil hospital ini, kami hanya menerima tuntutan Perayu untuk bil bermula 6/8/2015 sehingga 31/1/2016 sahaja iaitu bil rawatan/pemeriksaan bulanan dan juga bil rawatan kelahiran yang berjumlah keseluruhan RM16,314.65.

[18] Bagi kos pengangkutan, Perayu dalam hujahannya menyatakan bahawa beliau hanya menuntut untuk perbelanjaan yang digunakan untuk tujuan ke hospital dan keperluan anak yang dikandung sahaja manakala perbelanjaan pengangkutan untuk keperluan lain adalah tidak dituntut. Kos pengangkutan ini adalah seperti di **muka surat 34 Rekod Rayuan** yang berjumlah RM2,495.22. Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah telah memutuskan jumlah RM526.00 sebagai kos pengangkutan manakala YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak keseluruhan kos pengangkutan tersebut atas alasan bukan sebahagian daripada nafkah kerana kos pengangkutan tersebut digunakan Perayu untuk bekerja. Berdasarkan penelitian kami kepada rekod perbicaraan, tiada keterangan yang menyatakan Perayu seorang yang bekerja. Berdasarkan keterangan saksi Perayu di **muka surat 106 Rekod Rayuan**, saksi menyatakan bahawa pihak Perayu masih belajar dan tidak bekerja. Berkenaan kos pengangkutan ini, kami boleh menerima hanya untuk tuntutan yang berjumlah RM1491.83 sahaja yang dituntut oleh pihak Perayu untuk tujuan ke hospital bagi mendapatkan rawatan kandungan sahaja, manakala bagi kos bayaran insuran dan juga cukai jalan kereta, tiada keterangan yang terperinci yang menjelaskan tentang status kenderaan yang digunakan tersebut bagi mewajarkan Responden menanggung kos berkaitan pembaharuan cukai jalan (*Roadtax*) dan insurans sebagaimana yang dituntut.

[19] Berkaitan kos pakaian dan keperluan diri, Perayu telah menuntut RM300 sebulan. Pada peringkat Mahkamah Rendah Syariah, tuntutan ini telah ditolak atas faktor kegagalan pembuktian daripada pihak Perayu manakala pada peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan RM600 sebagai nafkah pakaian dan keperluan diri Perayu untuk sepanjang tempoh 'iddah. Kami bersetuju dengan ulasan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bahawa Hakim Bicara Mahkamah rendah Syariah seharusnya menggunakan budi bicara dalam menentukan kadar nafkah

berkaitan pakaian ini bukan menolak keseluruhan tuntutan Perayu. Kami juga bersetuju bahawa tuntutan RM300 untuk setiap bulan dalam tempoh 'iddah adalah sesuatu yang tidak wajar. Kami bersetuju dengan kewajaran jumlah nafkah berkaitan pakaian ini pada kadar yang telah ditetapkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah iaitu sebanyak RM600 untuk sepanjang tempoh 'iddah Perayu.

[20] Yang terakhir adalah berkaitan kos tempat tinggal yang mana Perayu dalam tuntutanannya telah menuntut jumlah keseluruhan kos tempat tinggal berjumlah RM18,044.00. Setelah kami teliti jumlah RM18,044.00 yang dinyatakan oleh Perayu ini telah diasaskan kepada kiraan tempoh yang salah dengan mengambilkira tempoh 'iddahnya selama 8 bulan. Menurut Perayu pada bulan Julai dan Ogos 2015 beliau telah menyewa rumah di Setapak dengan kadar sewa RM700 sebulan. Bermula bulan September 2015 sehingga bulan Januari 2016 Perayu telah menyewa di rumah bapanya di Ampang dengan kadar sewaan RM 2,774.00 sebulan.

[21] Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah telah menetapkan jumlah nafkah tempat tinggal Perayu adalah sebanyak RM500 sebulan manakala YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pula telah menolak keseluruhan tuntutan nafkah tempat tinggal atas alasan Perayu telah keluar rumah kelamin tanpa keizinan Responden dalam tempoh 'iddah tersebut.

[22] Sebagai mana ulasan kami di perenggan 17 berkenaan ketidakhadiran Responden pada sesi-sesi prosiding perbicaraan yang dijalankan di Mahkamah Rendah Syariah dan juga pada prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah yang boleh dianggap sebagai Responden bersetuju dengan tuntutan, maka dalam isu keluar rumah ini juga kami anggap bukan satu isu yang perlu kami putuskan memandangkan tiada pertikaian daripada pihak Responden berkenaan sama ada

wujud keizinan untuk Perayu keluar dari rumah atau pun sebaliknya. Maka dalam keadaan ini ia kembali kepada hukum asal bahawa Perayu berhak terhadap nafkah tempat tinggal dalam tempoh 'iddah yang dilalui, cuma yang harus ditentukan ialah berapakah kadar yang wajar untuk kos tempat tinggal Perayu dalam tempoh 'iddah tersebut.

[23] Perayu dalam **muka surat 20 Rekod Rayuan** menyenaraikan tuntutan untuk kos tempat tinggal ini adalah sebanyak RM15,270.00 mengambil kira sewa rumah sewaktu Perayu tinggal di Setapak sebanyak RM700.00 sebulan selama dua bulan dan juga Ampang Jaya sebanyak RM2774.00 sebulan selama 5 bulan. Dalam menentukan kos tempat tinggal yang wajar dan munasabah ini, kami perlu berikan pertimbangan bukan sahaja kepada keperluan Perayu tetapi juga kemampuan Responden. Kami perlu berpegang kepada satu amaun yang boleh kami jadikan sandaran dalam menilai kemampuan pihak Responden. Berdasarkan dokumen Afidavit Keterangan Plaintiff di muka surat 21 Rekod Rayuan, Perayu menyatakan bahawa pendapatan Responden adalah RM8000 sebulan sebagai *associate* di Kenangan Investment Bank. Oleh itu dalam menentukan nafkah tempat tinggal ini, kami sandarkan kemampuan Responden kepada jumlah pendapatan seperti yang dinyatakan iaitu RM8000 sebulan. Berdasarkan jumlah ini, kami berpandangan bahawa kadar kos tempat tinggal yang dituntut oleh Perayu iaitu berjumlah RM15,270 dalam tempoh 'iddah Perayu adalah satu kadar yang amat tinggi. Kami berpandangan bahawa kadar sewaan Perayu semasa menyewa di setapak iaitu RM700 sebulan adalah kadar yang wajar dan munasabah dalam menentukan kos tempat tinggal Perayu mengambil kira pendapatan pihak Responden. Oleh itu berdasarkan tempoh 'iddah Perayu, kami bersetuju menetapkan jumlah keseluruhan nafkah tempat tinggal Perayu adalah RM4900.00.

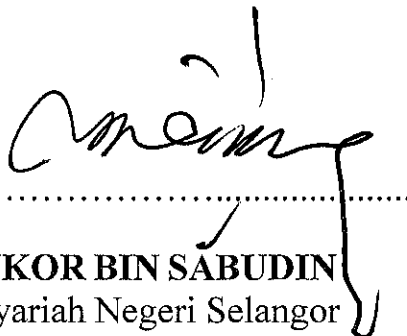
[24] Berdasarkan Afidavit Keterangan Perayu di Mahkamah Rendah Syariah seperti pada muka surat 17 Rekod Rayuan, Perayu mengakui bahawa Responeden ada memberikan nafkah kepadanya selepas diceraikan iaitu RM500 untuk bulan pertama dan RM400 untuk bulan kedua yang berjumlah RM900 keseluruhannya. Berdasarkan pengakuan Perayu ini, maka jumlah nafkah yang kami putuskan akan ditolak dengan jumlah nafkah yang telah diberikan oleh pihak Responden kepada pihak Perayu yang berjumlah RM900 tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujahan yang dikemukakan, **MAKA KAMI DENGAN SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-**

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Mahkamah perintahkan Responden membayar nafkah 'iddah kepada Perayu berjumlah RM26,326.48
3. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 9 Rabiul Awal 1439H bersamaan 28 November 2017 dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....

2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

**3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL
HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor